VENTAS Y SERVICIOS – NUEVO TEXTO – ART. 55 – RESOLUCIÓN EXENTA N° 5007, DE 2000 - OFICIO N° 3008 DE 2016. (ORD. N° 63, DE 06.01.2022)

Oportunidad para emitir factura de venta de mercaderías situadas en el extranjero o situadas en Chile y no nacionalizadas.

De acuerdo con los antecedentes, se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento sobre la oportunidad en que el vendedor debe emitir la factura de venta de mercaderías situadas en el extranjero o situadas en Chile y no nacionalizadas (FVME); particularmente, si dicho documento tributario debe emitirse antes del embarque de las mercaderías, durante su trayecto o bien una vez que hayan arribado al país de destino.

Al respecto, mediante la Resolución Ex. N° 5007 de 2000, este Servicio estableció los documentos, declaraciones, registros especiales y normas contables a que se deben ceñir para su control las convenciones sobre mercaderías situadas en el extranjero o situadas en chile y no nacionalizadas. El considerando 2° de dicha Resolución señala los casos en que se debe emitir un tipo de documento tributario especial para documentar estas operaciones.

Al no instruir normas particulares sobre la época en que se deben emitir los señalados documentos, se debe recurrir a las reglas generales sobre la materia.

Luego, de acuerdo al artículo 55 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), tratándose de venta de bienes corporales muebles, las facturas deben ser emitidas en el mismo momento en que se efectúe la entrega real o simbólica de las especies, cuestión regulada en el artículo 17 del Reglamento de la LIVS.

Sin perjuicio de lo anterior, dado que la ley tampoco lo prohíbe, se admite la emisión anticipada de los documentos tributarios[1], naciendo las demás obligaciones tributarias.

Conforme lo expuesto precedentemente, las FVME deben ser emitidas en el momento en que ocurra la entrega real o simbólica de las mercaderías, en los términos del artículo 17 del Reglamento de la LIVS, sin que sea relevante el lugar donde dichos bienes se encontraren. Sin perjuicio de lo anterior, el contribuyente podrá emitir estos documentos de manera anticipada, si las partes así lo convienen, dando cumplimiento a las obligaciones tributarias que de ello se deriven conforme las reglas generales.

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Oficio N° 0063, de 06.01.2022
Subdirección Normativa
Dpto. de Impuestos Indirectos

---

[1] Oficio N° 3008 de 2016.